

1500158-79.2022.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... e pericial de objetos relacionados ao tráfico (fls. 139/143 [balanças e rolo de plástico filme]).

Autoria e elemento subjetivo também inequívocos.

O Policial Civil Bruno afirmou que receberam informação de que "Irmão Li" estaria comandando o tráfico de drogas no bairro Maria Luiza IV. Populares informantes disseram que o ora réu, além de Bryan, estariam guardando e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500158-79.2022.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500158-79.2022.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2029124/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 22763159 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 590/22/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2029124 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO HENRIQUE BONANCIN ESPANOL

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

DIEGO HENRIQUE BONANCIN ESPANOL foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 1º de fevereiro de 2022, por volta das 16h30min, em cumprimento a um mandado judicial de busca e apreensão (fls. 1/2), Policiais Cíveis dirigiram-se à residência dele (Rua Francisco Urbano, nº 185, Jardim Maria Luiza IV, nesta cidade), onde guardava, para fins de tráfico de drogas, 74,62 gramas de crack (1 porção grande), 70,93 gramas de maconha (3 porções) e 148,67 gramas de cocaína (4 porções), substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificado (fls. 166), o réu ofereceu resposta escrita à acusação (fls. 175/180), após o que a denúncia foi recebida, em 06/05/2022 (fls. 186/189). Em instrução, ouviram-se testemunhas, interrogando-se o réu ao final. Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado nos termos da denúncia. A Defesa do acusado, por sua vez, pleiteou a absolvição. Subsidiariamente, postulou pela desclassificação e teceu ponderação acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

Materialidade comprovada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 16/17) e de constatação preliminar de substâncias ilícitas (fls. 18), pelas fotografias dos objetos e das porções de drogas apreendidas (fls. 38/40), bem assim pelos laudos de exame químico-toxicológico (fls. 144/151 [crack, maconha e cocaína]) e pericial de objetos relacionados ao tráfico (fls. 139/143 [balanças e rolo de plástico filme]). Autoria e elemento subjetivo também inequívocos.

O Policial Civil Bruno afirmou que receberam informação de que “Irmão Li” estaria comandando o tráfico de drogas no bairro Maria Luiza IV. Populares informantes disseram que o ora réu, além de Bryan, estariam guardando e comercializando as drogas pertencentes a “Irmão Li” (que pelo que se recorda chama Eliezer). Solicitaram mandado de busca para a casa e o bar de “Irmão Li”, e para a casa de Diego. Quando deflagraram a operação, uma equipe se dirigiu ao bar, e não localizaram “Irmão Li”, e outra equipe à residência de “Dentão” (Diego). Este não foi encontrado na sua residência, mas tomaram conhecimento que ele estaria perto de sua residência, em um veículo. Saíram em diligências e o encontraram em um veículo. Na abordagem, ele se encontrou dentro do carro e começou a dar socos no celular, com a intenção de quebrá-lo. Utilizou de força para tirá-lo do veículo e para algemá-lo. Em busca no veículo, localizaram dinheiros e o celular. Dirigiram-se, após, à casa do réu, onde localizaram os entorpecentes (maconha, cocaína e crack), além de mais dinheiro. Logo ele confessou que era usuário, mas que também revendia a droga. Dentro do veículo também havia uma balança, pelo que se recorda. Na casa do réu também foi encontrada outra balança. A droga foi encontrada num dos endereços indicados no mandado de busca, na Rua Francisco Urbano, nº 185. Havia pertences pessoais do acusado (roupas, caixa de ferramentas – o que confessou que as ferramentas eram dele -, e o documento do veículo). A polícia tomou ciência da utilização do veículo pelo réu no dia do cumprimento da busca.

A testemunha Policial Felipe narrou os fatos no mesmo sentido da testemunha Bruno. A testemunha Neusa aduziu que possui um carro Ford Fiesta, apreendido com o réu. O acusado havia pedido emprestado o veículo no dia, porque precisava utilizá-lo para trabalhar no dia e o veículo dele havia quebrado. O acusado já utilizou o veículo da testemunha algumas outras vezes. Não tem ciência de que o réu tenha o apelido de “Dentão”.

Interrogado em Juízo, o réu admitiu a propriedade, mas afirmou que era para seu consumo. Havia guardado as drogas em uma edícula, no fundo da casa. Adquire uma quantia maior de droga para que não tenha que comprar com mais frequência. Fazia o uso escondido de sua esposa. Não pretendeu quebrar o celular como a polícia informou, pois o aparelho já estava quebrado. Já vendeu droga para pessoas para consumir consigo.

Pois bem.

Como se vê, tudo converge à segura constatação de que o réu operava o tráfico de drogas, considerando os firmes e coerentes depoimentos dos Policiais Cíveis da Delegacia Especializada (DISE) que diligenciaram no flagrante, pois confirmaram o fato exatamente como descrito pela denúncia, bem assim com os sobreditos autos, fotografias e laudos periciais, tudo submetido que também foram ao crivo do contraditório e da ampla defesa, sem o mínimo indicativo que fosse de uma falsa incriminação.

Considere-se, ademais, que o local da diligência (residência do réu apontada como sendo ponto de tráfico), a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (74,62 gramas de crack, 70,93 gramas de maconha e 148,67 gramas de cocaína), a apreensão

de objetos comumente utilizados no tráfico (balanças de precisão [uma delas com resquícios de cocaína - fls. 139/143] e rolo de plástico filme), além de dinheiro (R\$ 1.290,00 [em notas variadas - R\$ 100,00, R\$ 50,00, R\$ 20,00, R\$ 10,00, R\$ 5,00 e R\$ 2,00 - foto de fls. 40]), sem comprovação de sua origem lícita, afora as demais circunstâncias da ocorrência (o réu, ao ser abordado conduzindo um veículo, se trancou no interior do automóvel e passou a quebrar um telefone celular que trazia consigo), pois também convergem, sem qualquer espaço para dúvida, à conclusão de que ele se encontrava mesmo praticando a traficância. Frise-se, outrossim, que não há qualquer mácula na busca realizada pela polícia, tendo em vista que operada após investigação da polícia, conforme relatado pela própria polícia, bem como em local que o acusado utilizava com frequência, tanto que localizados os entorpecentes.

Assente-se, ainda, que não se encontram nos autos sequer indícios, quanto menos razoáveis, mesmo porque nem conjecturados pelo próprio réu, acerca de uma falsa incriminação, não havendo, assim, nenhum motivo para se duvidar da versão apresentada pelos Policiais Civis, os quais (afora o já consignado a respeito na nota de rodapé) "não se encontra(m) legalmente impedido(s) de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha(m) participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contrário.

Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal" (STJ, HC 149.540/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., 12/04/2011, DJe 04/05/2011). No mesmo sentido: [...].

3. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. [...] - (STJ - AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020 - destaquei).

Acresça-se, ainda, que o tipo penal analisado (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) descreve várias condutas, sendo classificado como misto alternativo, ou seja, basta que o agente incorra em qualquer dos verbos-tipo para que o delito se configure. Nesse sentido: [...]. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. [...]. 2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento. [...]. (STJ - AgRg no HC 618.667/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020 - destaquei).

Por outro lado, a alegação de que o réu seria (somente) usuário de drogas não tem o condão de eximi-lo (convergindo para uma eventual desclassificação que fosse) do tráfico, que, como se viu, comprovadamente, fazia, até porque é cada vez mais recorrente pessoas sustentarem esse vício com a revenda do que consomem. No mesmo rumo: Pouco importa, de resto, se o apelante é usuário ou não, pois viciado, quando trafica, deve responder pelo crime mais grave, que se consuma com o mero porte da substância entorpecente, para o fim de entrega a terceiros, independentemente da ocorrência de qualquer ato de comércio. (TJSP -AC 896.821 3/8-00, Rel. René Ricupero - J. 30.11.2006). Destaco ainda, que muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente. A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas (STJ - REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, data de publicação: 06/03/2018).

Afora isso tudo, vale frisar que o Magistrado não está obrigado a analisar

expressamente todos os argumentos apresentados pelas partes, se da leitura da decisão é possível concluir que aceitou as provas e entendeu comprovada a autoria e materialidade do delito (trecho extraído da Apelação Criminal 0000200-87.2016.8.26.0570; Relator: Alexandre Almeida; 11ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo; Data do Julgamento: 20/01/2021).

Por conseguinte, de rigor a condenação proposta, passo à dosimetria da pena, atendendo à ordem do art. 42 da Lei nº 11.343/06 c/c arts. 59 e 68 do Código Penal. Na primeira fase (CP, art. 59, caput), o que merece ser relevada é a maior circunstância em razão da natureza e variedade das drogas apreendidas (crack, cocaína e maconha), evidenciando, além do que, o intenso (e de mais graves consequências) tráfico praticado. Outrossim, porque o réu cometeu o crime em exame quando se encontrava em liberdade provisória por outra imputação específica (fls. 47/48 [alvará de soltura cumprido em 15/10/2021 – processo nº 1502325-98.2021, da Comarca de Cravinhos/SP]), demonstrando total menosprezo com a lei e a Justiça. Diante disso, a pena-base reclama ser exasperada, razão pela qual fixo-a em 6 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão e ao pagamento de 642 dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o “quantum” unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira do réu.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do Código Penal), razão pela qual reduzo a pena em 1/6, totalizando, nesta etapa, 5 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão, e 535 dias-multa. Não há agravantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, não há causas de aumento nem de diminuição de pena a serem aplicadas, nem sequer a do parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois a prova também deixou fora de dúvida não ter se tratado de um tráfico isolado, até porque o réu conta com outro processo em andamento (fls. 47/48) pelo crime de tráfico de drogas, sendo certo que a Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, firmou orientação no sentido de que até mesmo inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedicaria às atividades criminosas. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC 600.104/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020). Lembre-se, ainda, que segundo informações dos Policiais Civis, o réu estaria ligado com outros indivíduos na traficância. Nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal, o réu deve iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto (CP, art. 35), mesmo porque é o que melhor atende ao binômio da necessidade/suficiência neste caso (CP, art. 33, § 3º).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de DIEGO HENRIQUE BONANCIN ESPANOL, qualificado nos autos, para condená-lo, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto, e de 535 (quinhentos e trinta e cinco) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Deixo de reconhecer ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois nada de novo ocorreu de modo a não subsistirem as razões que autorizaram a decretação e a manutenção de sua prisão cautelar (art. 312 do CPP). Além do que, porque respondeu preso ao processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-lo em liberdade exatamente depois de receber a sentença penal condenatória. A propósito, confira: [...]. 4. Tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau. [...] - (STJ - AgRg no HC 698.533/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022). Expeça-se, porém, o necessário para cumprimento da pena no regime ora fixado.

Decreto o perdimento de tudo o quanto apreendido neste processo (com exceção do veículo, tendo em vista que a testemunha ouvida nesta oportunidade confirmou que o bem é de sua propriedade, bem como que a polícia, ouvida sob o crivo do

contraditório, relatou que não possuía conhecimento anterior da utilização do automóvel para a prática do delito), nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial.

Custas e despesas processuais na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se estes autos com as cautelas de praxe.

Publique-se, intime-se e

CUMPRA-SE.

Jaú, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA